Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Buíque

AV JONAS CAMELO, S/N, Forum Dr. João Carlos Ribeiro Roma, Centro, BUÍQUE - PE - CEP: 56520-000 - F:(87) 38552832

Processo nº 0000005-72.2023.8.17.2360

AUTOR(A): CLEIDE MARIA AVELINO DA SILVA

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER*** ajuizada em face do **ESTADO DE PERNAMBUCO**, na qual, em apertada síntese, a parte autora requer o fornecimento de medicamentos para tratamento da enfermidade que a acomete.

Juntou documentos, dentre eles laudo/prescrição médica.

Narra a inicial, em síntese, que "***que a autora é portadora de Leucemia Mielóide Crônica (CID: C92.1). Conforme se extrai do laudo médico ID 122850104 (p. 08), a paciente iniciou o protocolo de tratamento com o uso do fármaco pleiteado, pelo qual houve resposta molecular maior, sendo o mesmo substituído pelo medicamento DASATINIBE por falta daquele, apresentando intolerância severa a este último, sendo solicitado o retorno ao IMATINIBE, o qual encontra-se sem precisão de normalização do abastecimento naquele serviço.)***" (ID 122850098).

Deferida a tutela de urgência em decisão ID 129541178.

Regularmente citado, o Ente demandado, através de sua procuradoria, apresentou contestação (ID 126484465), arguindo preliminares e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Réplica em ID 127105264.

A Fazenda Pública Estadual interpôs Agravo de Instrumento (NPU: 0001139-17.2023.8.17.9480), ao qual foi dado parcial provimento, determinando que a fazenda pública, caso queira, soliciete apresentação de laudo médico atualizado que demonstre a necessidade da continuação do tratamento deferido pelo Juízo de Primeiro Grau bem como fixar em 10 dias o prazo para fornecimento do fármaco. (ID 138639263).

Em ID 136879086 o Estado de Pernambuco informou a **disponibilização** do medicamento à parte autora, junto à Farmácia de Ações Judiciais do Estado.

Documento de ID 170172422, comprovando o desbloqueio de quantia anteriormente bloqueada para aquisição da medicação pela autora.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifico que o feito se encontra pronto para julgamento, sobretudo por não haver a necessidade de produção de outras provas, em atenção ao art. 355 do Código de Processo Civil.

O Réu arguiu preliminar acerca da solidariedade dos entes públicos em demandas de saúde, pugnando pela inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.

O pedido não merece acolhida, por se tratar de obrigação solidária dos entes federados, conforme dispõe o precedente vinculante exarado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral:

> Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Repercussão Geral – Tema 793) (Info 941).

Trata-se, também, de entendimento sumulado pelo E. Tribunal de Justiça de Pernambuco:

> *Súmula 130/TJPE - A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.*

Com efeito, a responsabilidade solidária confere ao usuário a faculdade de escolha do responsável para o cumprimento da obrigação. O ressarcimento daquele que tem a obrigação primária do fornecimento deve ocorrer extrajudicial ou judicialmente.

Analisada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Consoante dispõe a Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (C.F., art. 196). Como já assinalado, tal incumbência cabe aos entes federados, em regime de responsabilização solidária.

No caso em comento, verifico que as alegações da exordial restaram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo por meio dos documentos médicos apensados à peça vestibular, evidenciando a patologia que acomete o(a) paciente e a necessidade do

tratamento/fornecimento de insumos vindicado.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco editou Súmula na qual reconhece ser dever do Estado o fornecimento de medicamento ao cidadão carente, ainda que não conste da lista oficial do SUS, conforme se confere abaixo:

> *Súmula 18 do TJPE. "É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.*

O Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Celso De Mello, já entendeu que **a interpretação da norma programática do art. 196 da Constituição Federal não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente**, e que a distribuição gratuita, a pessoas carentes, de medicamentos essenciais à preservação de sua vida e saúde, significa um dever constitucional que o Estado *lato sensu* não pode se furtar de cumprir:

> PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACODEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - **O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa**

> **constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado**. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...) (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524)

Nessa esteira, especificamente quanto ao fármaco ora pleiteado, colaciono os julgados baixo:

> Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto Praça da República, S/N, Tribunal de Justiça (1° andar), Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:(81) 31820143 Apelação cível nº 0027492-37.2017.8.17.2001 Apelante: DÉBORA DE MOURA SALGADO Apelado: ESTADO DE PERNAMBUCO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO AVASTIN BEVACIZUMABE. A PORTADORA DE CÂNCER DE CÓLON (CID-10 C18). PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ALTERNATIVA DO SUS PARA MESMA PATOLOGIA DOS AUTOS. MESILATO DE IMATINIBE. PARECER TÉCNICO DO NATS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO OFERECIDO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A paciente apelante, foi diagnosticada com câncer de cólon (CID C18) em novembro de 2014 e, desde o diagnóstico, é acompanhado pelo serviço de Oncologia do IMIP. 2. Em seu tratamento já foi submetida à cirurgia e quimioterapia (35 sessões) e fez uso dos medicamentos FOLFOX e FOLFIRI, fornecidos administrativamente pelo Sistema Único de Saúde, e do ERBITUX (CETUXIMABE), sem ter obtido resposta satisfatória. 3. A equipe médica que acompanha a apelante prescreveu o medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE), a ser usado quinzenalmente, por tempo indeterminado, conforme laudos médicos (ID 3963570; 3963569), assinados pelo médico oncologista, Dr. Rodrigo Tancredi, CRM 15633, não possuindo condições financeiras de arcar com o tratamento prescrito. 4. Não possuindo a paciente recursos financeiros para adquirir os medicamentos dos quais carece, e dada à necessidade e

urgência de sua utilização, é dever do Estado fornecê-los gratuitamente, propiciando o tratamento adequado aos mesmos, em atendimento ao comando constitucional inserto no art. 196 da nossa Carta Magna, desde que não reste alternativas no SUS para seu tratamento. 5. Em virtude da necessidade de coletar informações técnicas para viabilizar o possível fornecimento do medicamento AVASTIN, o NATS – Núcleo de Assessoria Técnica em Saúde - apresentou parecer (ID 3963581), datado de 22/06/2017, ressaltando que a medicação pretendida não é fornecida pelo SUS, mas que existe alternativa terapêutica para moléstia que acomete a demandante, qual seja, o medicamento MESILATO DE IMATINIBE, que é garantido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e é indicado para tumor do estroma gastrointestinal (câncer de cólon). 6. A jurisprudência do STJ aponta no sentido de que pertence ao médico definir o tratamento mais adequado ao paciente, posto que a ele cabe avaliar as condições de recuperação, individualmente, competindo ao apelante, portanto, destinar recursos suficientes em seu orçamento para não inviabilizar o fornecimento de medicamentos ou congêneres em hipóteses tais, já que, o ser humano é a única razão do Estado, não se encontrando malferidos os arts. 2º e 37, XXI, ambos da CF. 7. Deve-se levar em consideração se existe, ou não, outra alternativa, fornecida gratuitamente pelo Estado, ainda não experimentada pela demandante para seu tratamento. 8. Súmula nº 18 desta Corte de Justiça 9. Apesar de a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco não fornecer o remédio pretendido, AVASTIN, pois o mesmo não está contemplado nos programas de saúde preconizados pelo Ministério da Saúde, existe uma outra opção, o MESILATO DE IMATINIBE, para tratamento da mesma patologia que acomete a paciente do caso concreto, não restando configurado, nos autos, sua ineficácia no tratamento. 10. O acervo de provas não foi suficiente para demonstrar que o medicamento colimado se apresenta como o último recurso da demandante, já que não restou comprovada a ineficácia desta outra opção disponível no mercado, o MESILATO DE IMATINIBE, fornecido gratuitamente pelo SUS, consoante apontado no laudo do NATS. 11. Sem a necessária comprovação da imprescindibilidade e eficácia exclusiva do medicamento AVASTIN em detrimento do MESILATO DE IMATINIBE, seu fornecimento pode evidenciar indevida interferência do Poder Judiciário sobre competências dos Poderes Legislativo e Executivo, ensejando ofensa às ações e serviços de saúde, o que em última análise implica vulneração ao princípio da isonomia. Apenas tem-se, aqui, o escopo de buscar reforçar a efetivação da tutela judicial, melhor adequando a decisão judicial ao tratamento adequado. 12. Levando-se em consideração parecer técnico do NATS, evidencia-se que o medicamento fornecido pelo SUS é eficiente para o tratamento necessário à demandante, não havendo comprovação em contrário, nem provas de que o caso da apelante seja particular o suficiente para justificar sua não

utilização. 13. Apelação cível improvida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, não se considerando vulnerado o contido nos arts. 2º, 5º, 37, caput, § 6º e XXI, 196, todos da CF/88; 85, § 3º e 4º, II do CPC/15. 14. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível nº 0027492-37.2017.8.17.2001, acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data e à unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante deste julgado. P.R.I. Recife (DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE) Juiz JOSÉ ANDRÉ MACHADO BARBOSA PINTO Desembargador Substituto 141/95 (TJ-PE - AC: 00274923720178172001, Relator: BRENO DUARTE RIBEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/12/2020, Gabinete da 2ª Vice Presidência Segundo Grau)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010942-19.2017.8.17.9000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO AGRAVADO: EDUARDO FELIPE LOURENCO DE LIRA JUÍZO DE ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Vitoria de Santo Antão RELATOR: Des. ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA GUIMARÃES EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE Do DEMANDANTE, PORTADOR DE Leucemia Mielóide, CID 10 C92.1. DECISÃO A QUO QUE DEFERE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO que o MUNICÍPIO E O ESTADO DE PERNAMBUCO, solidariamente, forneçam ao impetrante o medicamento MESILATO DE IMATINIBE 400mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REVESTIDO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE ilegitimidade passiva ad causam REJEITADA. DIREITO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE QUE CONSTITUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, podendo qualquer um deles responder, autonomamente. verossimilhança Das alegações do autor/agravado quanto à NECESSIDADE DO medicamento PARA TRATAMENTO De sua PATOLOGIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. SÚMULA nº 18 DO TJPE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE e ao disposto no art. 196 da CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. Alegação de que a decisão do magistrado de piso ostenta perigo de lesão grave. NÃO Ocorrência. Resultados danosos sobre o paciente QUE são muito mais graves do que aqueles que eventualmente podem ameaçar o ente público, A

> CARACTERIZAR PERICULUM IN MORA INVERSO. MULtA diária FIXADA NO MONTANTE DE R$ 500,00 (quinhentos reais) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, por UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0010942-19.2017.8.17.9000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 16/03/2018, Gabinete da 2ª Vice Presidência Segundo Grau)

Forte nessas razões, configurada a necessidade do(a) postulante e o dever constitucional do ente federado demandado, a procedência do pleito autoral é medida impositiva.

No que toca a eventuais alegações incapazes de infirmar a conclusão da lide e, por essa razão, não apreciadas de maneira exauriente no presente *decisum*, saliento que o art. 489, §1º, IV, do CPC, não impõe ao julgador o ônus de refutar, indiscriminadamente, todos os fundamentos apresentados pela parte, desde que os que forem apreciados sejam suficientes ao deslinde da causa. Nesse sentido é a interpretação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

> O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.9.2018, DJe 21.11.2018).

Ante o exposto, resolvo o mérito (art. 487, I, do CPC) e **JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais** para o efeito de, **confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 129541178)**, determinar ao **ESTADO DE PERNAMBUCO** que proceda a continuidade regular e ininterrupta do fornecimento do fármaco prescrito conforme determinado na decisão antecipatória, ou fórmula compatível/equivalente (sem vinculação de marca específica), enquanto tal tratamento seja adequado à condição de saúde da autora.

Sem condenação em custas judiciais, considerando que a parte demandante é beneficiária da justiça gratuita e não despendeu valores com custas e emolumentos, não sendo o caso de se determinar o reembolso daquilo que não foi gasto[1] (file://tjpe272987/Publico/ARQUIVOS_BU%C3%83%C2%8DQUE/02%20-%20SENTEN%C3%83%C2%87AS/2024/06%20-%20JUNHO/03-06-2024/0000542-05.2022.8.17.2360.doc#_ftn1).

Condeno o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §8º do CPC e em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça[2] (https://d.docs.live.net/31b1984745355fa4/TRABALHO/ARQUIVOS_BU%C3%8DQUE/02 %20SENTEN%C3%87AS/2024/04%20-%20ABRIL/24-04-2024/SAUDE.%20INSUMOS%20ou%20MEDICAMENTOS.%20MUNICIPIO.%20RESP.%

Transitada em julgado, arquive-se.

Havendo recurso de qualquer das partes, determino desde já que se intime a parte contrária para contrarrazões, remetendo-se em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, independente de novo despacho (art. 1.010, §3º, do CPC).

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

CUMPRA-SE.

Buíque, datado e assinado eletronicamente.

Felipe Marinho dos Santos

Juiz Substituto

---

[1] (file://tjpe272987/Publico/ARQUIVOS_BU%C3%83%C2%8DQUE/02%20-%20SENTEN%C3%83%C2%87AS/2024/06%20-%20JUNHO/03-06-2024/0000542-05.2022.8.17.2360.doc#_ftnref1)[1] Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLCA NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO. (...) 7. **No tocante as custas processuais, a Fazenda Pública está dispensada do prévio preparo ou depósito de custas e emolumentos. 8. Essa dispensa, no entanto, não significa ordem isencional, porque "*na realidade, a Fazenda Pública, quando vencida, irá reembolsar ou restituir ao seu adversário, que é a parte vencedora, o quantum por ele gasto com as custas e os emolumentos judiciais"* (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 15. ed. rev., atual e ampl., p. 114)**. 9. Assim, é de se condenar o Município do Recife a reembolsar ao apelante o valor das custas que este pagou para fins de processamento do presente apelo. 10. Apelo provido em ordem a: (i) fixar os honorários advocatícios devidos pelo Município do Recife no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (já computados os honorários recursais); (ii) condenar o Município ao ressarcimento das custas processuais suportadas pelo apelante no âmbito deste recurso. (TJ-PE - APL: 5250551 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 28/03/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/04/2019)

---

[2] (https://d.docs.live.net/31b1984745355fa4/TRABALHO/ARQUIVOS_BU%C3%8DQUE/02%20-%20SENTEN%C3%87AS/2024/04%20-%20ABRIL/24-04-2024/SAUDE.%20INSUMOS%20ou%20MEDICAMENTOS.%20MUNICIPIO.%20RESP.%20SOLIDARIA.%20SEM%20CUS
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça **autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde**.2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Assinado eletronicamente por: FELIPE MARINHO DOS SANTOS
09/08/2024 15:33:25
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 178479471

24080915332567100000174172731

IMPRIMIR GERAR PDF